

[4] 담보부채권 경매 매각기일대책 수립 불철저

- 「인수채권정리업무규정」 제47조(매각기일대책수립)에 따르면 매각기일통지서를 접수한 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며
 - 매각기일대책 수립시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있음
 - 따라서, 매각기일이 지정되면 회수 배당금을 예상하고 부당한 저가 낙찰 요소를 제거하는 등의 매각기일대책을 수립함으로써 담보채권 수익 제고를 위한 노력을 해야 함
- 그런데, ○○○○○부 소관 담보부채권의 경매 매각기일대책 수립 실태를 점검한 결과
 - 2018. 4. 27. 인수한 담보부채권 ○○○(□□은행 △△△△△△△)의 경우 2018. 1. 31. 경매개시결정 후 2018. 3. 26. 임차인 ○○○가 임차보증금 75백만 원의 배당요구서를 ○○지원 경매계에 제출하였고 이에 대해 공사는 2018. 7. 27. 임차인 배당 배제 의견서에 임차보증금을 15백만 원 잘못 기재하여 제출했으며
 - 그 후 매각기일이 1차 매각기일(2018. 10. 8.), 2차 매각기일

(2018. 11. 12.)이 지정되었는데도 선순위 임차보증금 및 회수 예상액 검토 등 매각기일대책을 수립하지 않았으며 2차 매각 기일에는 임차인보증금이 배당에서 배제되더라도 매각예정가격 153백만 원을 감안하면 매입대금 175백만 원 대비 22백만 원 손실이 우려되는 상황인데도 매각기일대책을 수립하지 않은 것으로 확인¹⁾되었음

- 또한 2018. 7. 30. 인수한 담보부채권 ○○○(□□은행 △△△△△)의 경매사건의 경우 2차 매각기일(2018. 4. 22.)에는 매각예정가격 39.9백만 원과 선순위채권(소액임차보증금) 10백만 원을 감안하면 매입대금 36.9백만 원 대비 7백만 원 손실이 우려되는 상황임에도 매각기일 대책을 수립하지 않은 것으로 확인되는 등

* 2019. 5. 27. 3차 매각기일에 매각(35.5백만 원)

- [표 5]와 같이 감사 대상기간 동안 10건의 경매물건에 대하여 총 33회의 매각기일이 도래하였지만 8회만 수립하고 25회를 미수립한 것으로 확인됨

[표 5] 경매물건 매각기일 대책 미수립 내역

(단위 : 건)

순번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	매각 기일 차수	매각기일 대책수립 횟수	미수립 횟수
“기재 생략”								

1) 2018. 12. 27. 배당일에 임차인 이을수에게 75백만 원, 공사는 117백만원 배당되었으며 현재 임차인 배당금에 대해 배당이의 소송을 진행 중임

----- 【조치할 사항】 -----

- ◇ ○○○○○부장은 인수 담보채권의 담보물 경매와 관련하여
경매기일대책을 수립하는 등 채권관리 업무를 철저히 하고,
향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시
하시기 바랍니다. (주의)